

权比例。公司法仅规定股东会决议须经过代表过半数或者三分之二以上表决权的股东通过，但并未对股东出席人数进行限定。此时，可参照《中华人民共和国民法典》第二百七十八条关于业主共决规则的规定，根据表决事项的重要性，在公司章程中设定不同的最低股东出席比例及表决权比例，实行“双通过”原则，提高重大事项表决通过的难度，以此增加小股东在公司经营决策中的话语权。

二是可在公司章程中对增资进行条件合理限定。目前，《中华人民共和国公司法》仅规定了增资的程序及股权的优先认购权，未对公司增资的实质条件进行规定，充分体现了商事自治原则，但这并不意味着控股股东能够利用任意增资来达到稀释小股东股权的目的。因此，为了实现公司的可持续发展，可在公司章程中详细约定增资的条件。首先，应赋予增资目的的必要性和正当性。增资必须是基于当前公司扩大生产经营的现实需求，并符合中小股东的合理预期。其次，应在增资前对公司净资产进行审计评估并综合考虑公司后期发展状况的基础上合理确定增资价格及股权比例。最后，应根据增资的紧迫性来确定出资期限。出资期限是2023年《中华人民共和国公司法》的重大修订内容之一。《中华人民共和国公司法》第四十七条规定，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足。因此，根据增资的现实紧迫性来确定新增资本的出资期限，符合当前立法目的。

三是在公司增资后，小股东应通过依法行使知情权、提案权、质询权等管理性权利，对公司后续正常经营进行有效监督。为充分、切实保障小股东的知情权，可在法律规定的基础上通过公司章程进一步拓宽股东可查阅、复制文件的范围，并制定详尽的申请查阅流程、查阅期限以及相关人员不予配合的责任承担。虽然2023年《中华人民共和国公司法》亦未赋予有限责任公司股东的提案权，但依然可参照股份有限公司股东提案权的规定在公司章程对中小股东临时提案权的主体、程序及内容等进行约定，进一步落实公司民主制，提高公司决策的科学性。

编写人：四川省眉山市东坡区人民法院 杨凤

公司决议效力瑕疵下商事外观主义的遵循

——刘某诉某咨询公司公司决议效力确认案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终8160号民事判决书

2. 案由：公司决议效力确认纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人):刘某

被告(反诉原告、上诉人):某咨询公司

【基本案情】

2021年1月7日的某咨询公司章程约定,股东有严重损害公司及其他股东合法权益等情形时,经股东会代表三分之二以上表决权(拟被除名的股东的表决权不计算在内)的股东书面同意,可以决议将其除名,并对除名决议的生效、通知程序、除名后果等作出规定。

2021年6月4日,某咨询公司作出股东会决议:因刘某严重损害公司及各股东合法权益,其他股东均一致同意按照公司章程规定将其除名,并通知其限期转让股权或进行退股。同日,另一份股东会决议:同意刘某退出股东会,注册资本减少210万元。以上股东会决议签字页处郭某、谷某、马某、许某、冯某、徐某手写签字,刘某未签字。

另有2021年4月17日某咨询公司股东会决议:同意刘某退出股东会,同意注册资本减少210万元。股东会签字页处情况同上。

另查，某咨询公司向登记机关提交的2021年6月6日的《某咨询公司债务清偿或担保情况的说明》中陈述“某咨询公司注册资本由1000万元减少到790万元，本公司已于2021年4月18日在《B日报》报纸上登了减资公告”，但该减资公告实际刊登于2021年6月4日《B日报》。对此，北京市海淀区市场监督管理局责令某咨询公司改正上述违法行为，并罚款18万元。

2021年6月7日，某咨询公司注册资本由1000万元变更为790万元，刘某退出股东。2021年6月11日，某咨询公司注册资本由790万元变更为1000万元。2022年3月11日新进自然人股东李某，持股比例为1%。2022年8月16日，马某退出股东。截至目前，某咨询公司股东为郭某、徐某、谷某、许某、冯某、李某。

刘某另提出如下诉讼请求：（1）确认2021年4月17日股东会决议不成立；（2）确认2021年6月4日减少注册资本210万元的股东会决议无效；（3）确认办理撤销减少注册资本的登记；（4）本案的诉讼费用由某咨询公司承担。

【案件焦点】

在存在善意第三人的情形下，基于有效力瑕疵的公司股东会决议办理的工商变更登记能否撤销。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：第一，2021年4月17日股东会既未实际召开，也未通知当时仍具有股东资格的刘某参会，故该股东会决议不成立。第二，作出股东除名决议时，可以限制被除名股东的表决权，但不应排除被除名股东接受会议通知、参加会议、进行申辩的权利。刘某未接到通知并参加该股东会，现有证据亦缺乏对刘某进行除名的正当性基础，除名决议存在严重瑕疵，故2021年6月4日除名决议不成立。第三，因不同比减资会直接突破公司设立时的股权分配情况，故应由全体股东一致同意作出该决议，除非全体股东另有约定。某咨询公司以多数决的形式通过了不同比减资的决议，违反了公司法“同股同权”的一般原则，该减资决议无效。第四，刘某本可以申请撤销某

咨询公司的减资登记，但在某咨询公司做出减资决议后又基于该减资决议进行了增资，后又引入了新的股东李某，并对新股东进行了变更登记，为保护善意相对人的利益，对刘某要求撤销减资登记的诉讼请求不予支持。

北京市海淀区人民法院根据《中华人民共和国民法典》第一百三十四条第二款，《中华人民共和国公司法》第二十二条、第四十一条、第四十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条、第六条之规定，判决如下：

- 一、确认2021年4月17日股东会决议不成立；
- 二、确认2021年6月4日减少注册资本210万元的股东会决议无效；
- 三、驳回刘某其他诉讼请求；
- 四、驳回某咨询公司全部反诉请求。

刘某、某咨询公司不服一审判决，提出上诉。北京市第一中级人民法院经审理认为：案涉三份股东会决议之间具有较强关联性，涉及某咨询公司减资行为的效力及法律后果，应予一并进行审查和认定。在案涉三份股东会决议均存在效力瑕疵的情况下，因自某咨询公司减资至今已超过两年，某咨询公司后续进行增资、股权转让，完成了相应的工商变更登记，亦从事了相应的经营行为，社会公众、交易相对人对于公司外观已经产生合理信赖，故撤销减资登记将会对某咨询公司经营、债权人基于登记产生的合理信赖等产生不利影响。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、公司决议行为的特殊性

决议行为指的是多个民事主体在表达其意思表示的基础上根据法律规定或者章程约定的议事方式和表决程序作出决定的民事法律行为，其根本特征是根

据程序正义的要求采取民主多数决的意思表示形成机制。①决议行为具有意思表示的特殊性、表决规则的特殊性。

二、外观主义的商法意义

外观主义，是指因公司外观事实的存在而导致与公司交易的相对人对此外观产生合理信赖，并以此作出法律行为；即使该外观事实与公司实际情况并不一致，仍应依照该外观事实认定对外交易行为的法律效力。②

外观主义的构成要件具体包括：第一，外观存在要件，存在交易当事人据以产生合理信赖的外观事实，该外观可被交易相对人依赖感觉器官感受和明确认知，最为典型的外观事实是商事登记事项。第二，外观的归责性要件。外观主义所产生的法律效果之一，就是让造成外观事实的主体承担相应的法律责任，即使该主体主观上并不存在任何过错。外观主义在责任认定上也更倾向于脱离个人意志的藩篱，不再强调过错作为承担责任的前提和基础。第三，交易相对人的主观要件，相对人对外观事实背离真实的法律状态毫不知情，对虚假的外观事实存在合理信赖。③只要该外观事实足以使相对人产生信赖，即可证明善意的存在，外观成为将主观善意客观化的媒介载体。④此外，交易相对人亦可以根据外观事实而放心地开展商事交易，不必再进行繁重复杂的调查，这不仅节约了交易成本，还提高了交易效率。

三、小结

本案的复杂之处在于，被认定为不成立的除名决议和无效的减资决议，在决议作出后尚未被司法认定为效力瑕疵的期间内，公司后续又进行了增资、股权转让，并完成了相应的工商变更登记，亦从事了相应的经营行为。这一系列

①王雷：《论我国民法典中决议行为与合同行为的区分》，载《法商研究》2018年第5期。

②叶林、石旭雯：《外观主义的商法意义——从内在体系的视角出发》，载《河南大学学报(社会科学版)》2008年第3期。

③李长兵：《德国商法中的权利外观责任及其借鉴》，载《甘肃政法学院学报》2012年第6期。

④张雅辉：《论商法外观主义对其民法理论基础的超越》，载《中国政法大学学报》2019年第6期。

的连锁反应，对外公示和影响范围已经不限于公司内部和外部特定交易相对人，也让社会公众对于公司外观产生了合理信赖。虽然在现有司法实务中，已形成后续工商登记不会因前述工商登记被撤销而撤销的基本共识，但由此导致的工商登记不连续、与公司实际经营情况不匹配等问题，处理难度较大。鉴于现行法律未明确公司决议效力瑕疵的时效规定，本案综合考虑被除名股东利益、公司及其他股东利益、社会公共的利益，充分发挥司法能动性和利益衡量机制作用，援引外观主义，虽认定案涉决议存在效力瑕疵，但并未支持当事人关于撤销工商登记的诉请。

编写人：北京市第一中级人民法院 刘海云 王焱

公司章程规定股东抽逃出资情形的限制

——于某诉某运营公司公司决议效力确认案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(2023)新01民再94号民事 判决书

2. 案由：公司决议效力确认纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、再审申请人): 于某

被告(被上诉人、再审被申请人): 某运营公司

【基本案情】

某运营公司成立于2000年4月13日，公司股东为郭某、于某(实际出资

